

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 1 – HÀ NỘI
Bản án số: 96/2025/HS-ST
Ngày: 23/9/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 – HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Nam Hải.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Bùi Thị Hạnh.

Bà Vũ Phương Liên – Giáo Viên.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hảo - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Duy - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 09 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 77/2025/TLST- HS ngày 29 tháng 08 năm 2025; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 270/2025/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 9 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. Hoàng Hải A, sinh ngày: 05/3/2008.

Nơi thường trú: Số B tổ H, phường T, Hà Nội; chỗ ở hiện nay: 18 ngách D ngõ A H, phường T, Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Anh T và bà Nguyễn Thị Hằng L (Đã chết); tiền án, tiền sự: không; nhân thân: tại bản án số 514/2024/HSPT ngày 18/6/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Hoàng Hải A 32 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; Hiện bị cáo đang chấp hành bản tại Trại giam N1 – Bộ C; Có mặt tại phiên tòa.

2. Vũ Hoàng A1, sinh ngày: 27/3/2008.

Nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: G M, phường B, Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Đức K và bà Phạm Thị Minh H; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Chị Phạm Thị H1, sinh năm 1976.

Nơi thường trú: Đội 3 L, xã H, Hà Nội. Có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1973.

Địa chỉ : số A ngõ B phố V, phường V, Hà Nội.

Có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

- **Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Hoàng Hải A:** Bà Phạm Thị Kim T1 (Bà N bị cáo).

Địa chỉ : A ngách D ngõ A H, phường T, Hà Nội.

Có mặt tại phiên tòa.

- **Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Vũ Hoàng A1:** Ông Vũ Đức K, sinh năm 1982.

Địa chỉ : G M, phường B, Hà Nội.

Có mặt tại phiên tòa.

- **Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Hải A; Vũ Hoàng A1:** Bà Hồ Thúy S – Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố H.

Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 03 giờ 30 phút ngày 06/8/2024, Hoàng Hải A điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 chở Vũ Hoàng A1 di chuyển trên đường T hướng từ phố Y đi cầu C, khi đến khu vực trước số B T, phường H, Hà Nội thì xảy ra va chạm với chị Phạm Thị H1, làm cả 03 người ngã ra đường. Hoàng A1 và Hải A định dựng xe bỏ chạy thì bị chị Phạm Thị H2, sinh năm: 1974; nơi thường trú: Đ L, xã H, Hà Nội, là chị gái của chị H1 đi phía trước nghe thấy tiếng va chạm đã giữ Hải A lại, còn Hoàng A1 bỏ chạy khỏi hiện trường. Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Công an thành phố H khi nhận được tin báo đã đến hiện trường và đưa chị H1 đi cấp cứu tại Bệnh viện T3.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành rà soát camera và nhân chứng. Qua rà soát không phát hiện nhân chứng chứng kiến và camera ghi lại hình ảnh vụ việc.

* Tại biên bản khám nghiệm hiện trường:

- Mô tả hiện trường chung nơi xảy ra tai nạn:

+ Hiện trường nơi xảy ra tại nạn là đường T (ngang số B T, phường Đ, quận H, Hà Nội), mặt đường trải nhựa aphan bằng phẳng, rộng là 16,40 m, được chia làm 5 làn đường bằng vạch sơn trắng đứt quãng. Làn 1 rộng: 2,80 m, làn 2 rộng: 3,80 m, làn 3 rộng: 3,65 m, giao thông được tổ chức đi một chiều theo hướng từ cầu L đi cầu C.

- Ghi nhận việc đánh số thứ tự theo số tự nhiên vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết:

+ Nạn nhân nữ.

- + Nạn nhân nam.
 - + Vùng máu.
 - + Vết cày mặt đường.
 - Xác định điểm mốc và một trong các mép đường nơi xảy ra tại nạn làm chuẩn:
 - + Điểm mốc trong hiện trường là trụ cổng bên trái của Đội CSGT số A3 hướng từ ngoài đường Trần Nhật D đi vào trong trụ sở Đội.
 - + Mép đường làm chuẩn là mép đường bên trái đường T theo hướng từ Cầu L đi Cầu C.
 - Mô tả theo số thứ tự vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết
 - + Nạn nhân nữ nằm ngửa, đầu hướng ra tim đường, chân hướng vào mép đường, đo từ đầu nạn nhân đến mép đường chuẩn là 7,80 m, đo từ gót chân phải nạn nhân đến mép đường chuẩn là 6,60 m.
 - + Nạn nhân nam nằm ngửa chệch chéo so với mặt đường, đầu hướng về lối xuống xe cầu L, chân hướng ra mép đường (cổng bãi xe số B T). Đo từ vị trí đầu nạn nhân nam tới mép đường chuẩn là 8,55 m và tới đầu nạn nhân nữ là 0,50 m. Đo từ gót chân bên trái của nạn nhân nam tới mép đường chuẩn là 7,40 m.
 - + Vùng máu có diện 30 cm x 45 cm nằm ngay cạnh vị trí chân trái của nạn nhân nữ. Đo từ tâm vùng máu tới mép đường chuẩn là 6,60 m.
 - + Vết cày mặt đường nhựa màu trắng có chiều hướng từ cầu L, vết có chiều dài là 7,20 m, đầu vết cày có bề rộng 1 cm. Đo từ đầu vết cày tới mép đường chuẩn là 9,70 m và tới điểm mốc trong hiện trường là 7,70 m. Đo từ điểm cuối vết cày tới mép đường chuẩn là 10 m.
 - Tại phiếu khám bệnh của Bệnh viện T3 đối với chị Phạm Thị H1:
 - + Hôn mê, GSC 8 điểm.
 - + Đồng tử 2 bên 2mm.
 - + Da lạnh, nhợt.
 - + Mạch đều, HA77/52 mmHg.
 - + Thở khò khè ứ đọng đờm rãi, SpO2 92%.
 - + Bụng mềm.
 - Sốc đa chấn thương: Chấn thương sọ não, vỡ lách độ III, gãy hở 1/3 dưới xương cẳng chân trái...
 - Hoàng Hải A: Gãy tay trái nhưng không đi giám định tỷ lệ thương tích.
 - Vũ Hoàng A1: Không bị thương tích.
- Tại kết luận giám định số 1814/KLTTCT-TTPY ngày 30/12/2024 của Trung tâm pháp y – Sở Y về tỷ lệ thương tích của chị Phạm Thị H1 như sau:
- “1. Các kết quả chính:*
- 1.1. Vết biến đổi sắc tố da trán phải: 1,5%.*

- 1.2. Sẹo dẫn lưu màng phổi trái: 02%.
- 1.3. Sẹo thành ngực bên bên trái: 01%.
- 1.4. 03 vết chân đỉnh cẳng chân trái: 2,97%.
- 1.5. Sẹo ghép da cẳng chân trái: 03%.
- 1.6. Sẹo lấy ghép da vùng đùi trái: 01%.
- 1.7. Xuất huyết dưới nhện thái dương phải, không còn hình ảnh trên phim: 08%.
- 1.8. Gãy 1 điểm xương sườn II, III, IV, V bên trái: 7,76%.
- 1.9. Gãy 2 điểm xương sườn VI, VII, VIII, IX, X, XI trái: 14,09%.
- 1.10. Tổn thương màng phổi trái, đã dẫn lưu màng phổi: 03%.
- 1.11. Chấn thương lách độ IV đã phẫu thuật nút mạch lách: 16%.
- 1.12. Gãy phức tạp hai xương cẳng chân trái, đã phẫu thuật kết hợp xương: 20%.
- 1.13. Liệt hoàn toàn nửa người trái do tổn thương nhồi máu não vành tia phải ngay sau chấn thương: 89,65%.

2. Kết luận:

2.1. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của chị Phạm Thị H1 tại thời điểm giám định là: 96% (Chín mươi sáu phần trăm), áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT.

2.2. Kết luận khác:

- Cơ chế hình thành thương tích: Các thương tích của chị Phạm Thị H1 do va đập với vật tày, tày có cạnh gây ra”.

Về thiệt hại tài sản: Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 bị hư hỏng nhẹ, khi Cơ quan điều tra thu giữ được chiếc xe thì Nguyễn Xuân T2 đã sửa chữa, khôi phục lại nên không còn căn cứ để khám phương tiện và yêu cầu định giá.

Tại kết luận giám định số 3792 ngày 09/7/2025 của Phòng K1 - Công an thành phố H kết luận:

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave đeo biển kiểm soát: 29H2 - 447.21, có số khung: RLHJA3926PY418064 và số máy: JA39E-3030416 là số nguyên thủy.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Hải A khai: Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 06/8/2024, Hải A liên hệ qua ứng dụng Messenger nhờ Vũ Hoàng A1 mượn xe máy của Nguyễn Xuân T2 (Sinh ngày: 05/6/2008; thường trú: Tổ A, phường V, Hà Nội) đi lên khu vực chợ L2 đón Hoàng Hải A. Sau đó, Vũ Hoàng A1 điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 của T2 lên đón Hoàng Hải A. Khi lên đến nơi, Vũ Hoàng A1 nhờ Hoàng Hải A điều khiển xe để Vũ Hoàng A1 ngồi sau sử dụng điện thoại, khi đến khu vực trước số B T, phường H, Hà Nội (lúc này xe máy đi với tốc độ khoảng 70 - 80 km/h) thì

đâm vào chị Phạm Thị H1 đi bộ sang đường từ phía phố H để sang bên kia đường làm cả ba người ngã ra đường. Hoàng Hải A dựng xe máy dậy định bỏ đi thì bị chị Phạm Thị H2 giữ lại, còn Vũ Hoàng A1 thì bỏ chạy về phía phố H. Sau đó, lực lượng Công an đến để giải quyết sự việc. Hoàng Hải A khai chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe mô tô, xe máy hạng A1 theo quy định và không đi giám định thương tích.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Hoàng A1 khai phù hợp với lời khai của Hoàng Hải A, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Vũ Hoàng A1 khai khi xảy ra sự việc, Hoàng Hải A điều khiển xe máy với tốc độ cao, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 là do Vũ Hoàng A1 mượn của Nguyễn Xuân T2. Cả Vũ Hoàng A1 và Hoàng Hải A đều chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe mô tô, xe máy hạng A1 theo quy định.

Nguyễn Xuân T2 khai phù hợp với lời khai của Hoàng Hải A và Vũ Hoàng A1, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ. T2 khai khi sự việc tai nạn giao thông xảy ra, Vũ Hoàng A1 gọi điện cho T2 thông báo việc bị tai nạn giao thông. Khi T2 lên đến nơi thì nhìn thấy Hoàng Hải A và 01 người phụ nữ khoảng 50 tuổi (cả 2 đều bị thương, T2 không biết thương tích cụ thể như thế nào). T2 dựng xe máy rồi nổ máy bỏ đi thì thấy Hoàng A bỏ đi vào phố H nên T2 cũng điều khiển xe máy về nhà. T2 khai do lo sợ bị xử lý và bị gia đình mắng nên đã mang chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh tím than, BKS: 29H2 - 447.21 đi sửa chữa. T2 không có yêu cầu, đề nghị gì đối với thiệt hại của chiếc xe máy trên. Chiếc xe máy trên là của anh Nguyễn Văn V (Sinh năm: 1973; trường trú: Tổ A, phường V, Hà Nội - bố đẻ của T2) mua và đăng ký chính chủ. T2 khai bản thân chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Chiếc xe máy trên bị hư hỏng nhẹ, T2 đã sửa chữa và không có yêu cầu gì về dân sự. Về hành vi của Nguyễn Xuân T2 đã giao chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh tím than, biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 cho Vũ Hoàng A1 để đi đón Hoàng Hải A, căn cứ tài liệu có trong hồ sơ xác định Vũ Hoàng A1 không phải là người điều khiển xe gây tai nạn giao thông mà tiếp tục giao chiếc xe máy trên cho Hoàng Hải A điều khiển dẫn đến tai nạn giao thông, vì vậy Cơ quan điều tra không xử lý T2 về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố H đã chuyển hồ sơ đến Phòng cảnh sát giao thông - Công an thành phố H để xử phạt hành chính đối với Nguyễn Xuân T2 về các lỗi “Giao xe cho người không đủ điều kiện” và “Không giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn”.

Thu giữ của Nguyễn Xuân T2: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, Biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 đã qua sử dụng.

Chị Phạm Thị H1 khai: Khoảng 03 giờ ngày 06/8/2024, chị H1 cùng chị gái là chị Phạm Thị H2 đi bộ từ khu vực phố H ra phố T để đi bộ sang khu vực chợ L2. Khi đi sang đường (ngang số 2 T) thì chị H2 đi trước, chị H1 đi phía sau. Đột nhiên chị H1 bị va chạm mạnh khiến chị H1 ngã ra đường và ngất đi. Khi tỉnh dậy thì chị H1 đã ở trong bệnh viện 108 và được biết đã bị thương do tai nạn giao thông.

Chị Phạm Thị H2 khai phù hợp với nội dung vụ việc, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ. Khi sự việc xảy ra, chị H2 và chị H1 đều không đi vào phần vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Về chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 thu giữ của Nguyễn Xuân T2, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh chủ đăng ký xe là anh Nguyễn Văn V. Ngày 06/8/2024, khi ông V đi làm thì T2 đã tự ý lấy chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 sử dụng và xảy ra sự việc.

Về dân sự, Chị Phạm Thị H1, đã nhận số tiền bồi thường 50.000.000 đồng từ gia đình Hoàng Hải A; 10.000.000 đồng từ gia đình Vũ Hoàng A1 và không có yêu cầu, đề nghị gì khác; Chị Phạm Thị H1 đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Hoàng Hải A và Vũ Hoàng A1.

Đối với chị Phạm Thị H1 đã có hành vi “Đi qua đường không đúng nơi quy định” nên Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố H đã chuyển hồ sơ đến Phòng cảnh sát giao thông - Công an thành phố H để xử phạt hành chính theo quy định.

Với nội dung nêu trên, bản cáo trạng số 65/CT-VKS ngày 28/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội đã truy tố bị cáo Hoàng Hải A về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 và năm 2025 (dẫn chiếu điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự); bị cáo Vũ Hoàng A1 về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 1 Điều 264 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 và năm 2025.

* Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát Khu vực 1 – Hà Nội giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 56; Điều 91; khoản 1 Điều 101 BLHS 2015 xử phạt bị cáo Hoàng Hải A mức án tù 28 tháng tù đến 32 tháng tù.

Tổng hợp hình phạt của bản án số 514/2024/HSPT ngày 18/6/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Hoàng Hải A 32 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Buộc Hoàng Hải A phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là

05 năm tù – 05 năm 04 tháng tù (trừ đi thời gian đã chấp hành án từ ngày 12/9/2024 đến ngày xét xử).

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 264; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36; Điều 91,100, BLHS 2015 xử phạt bị cáo Vũ Hoàng A1 từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Về vật chứng: Trả lại cho ông Nguyễn Văn V: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, BKS: 29H2 - 447.21 đã qua sử dụng.

Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Các bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

* Người bào chữa cho các bị cáo thống nhất với phần tội danh và điều luật áp dụng của cáo trạng đã truy tố các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các bị cáo là người chưa thành niên, nhận thức pháp luật còn hạn chế; bị cáo Vũ Hoàng A1 phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, các bị cáo sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hoàng Hải A; căn cứ điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Vũ Hoàng A1 để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung truy tố của cáo trạng và không có ý kiến tranh luận, lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội, Điều tra viên, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Tại phiên tòa bị cáo Hoàng Hải A, Vũ Hải A2 khai nhận: Khoảng 03 giờ 30 phút ngày 06/8/2024, tại khu vực chợ L2, Vũ Hoàng A1 mặc dù biết Hoàng Hải A chưa có giấy phép lái xe mô tô, xe máy hạng A1 theo quy định tuy nhiên vẫn giao

chiếc xe mô tô Honda Wave, biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 cho Hải A điều khiển. Khi cả hai đi đến khu vực trước số nhà B T, phường H, Hà Nội, Hoàng Hải A không có giấy phép lái xe theo quy định, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô 02 bánh từ 50 cm³ trở lên đã có hành vi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 chở Vũ Hoàng A1 do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ đã để xe mô tô đâm vào chị Phạm Thị H1 là bộ hành qua đường không đi trên vạch sơn giành cho người đi bộ. Hậu quả chị H1 bị tổn thương cơ thể nghiêm trọng do tai nạn giao thông là 96%.

Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét, thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi nêu trên của bị cáo Hoàng Hải A có đủ dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tội danh và khung hình phạt được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự; hành vi nêu trên của bị cáo Vũ Hải A2 có đủ dấu hiệu cấu thành tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, tội danh và khung hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3]. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng mà còn trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang, lo sợ cho người dân khi tham gia giao thông. Trong vụ án này đã xác định nguyên nhân chính để xảy ra tai nạn là do bị cáo Hoàng Hải A điều khiển xe mô tô không tuân thủ đúng quy định của khoản 1 Điều 9, khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hậu quả làm chị Phạm Thị H1 bị tổn thương cơ thể do tai nạn giao thông là 96%. Bị cáo Vũ Hoàng A1 mặc dù biết Hoàng Hải A không có giấy phép lái xe mô tô, xe máy hạng A1, chưa đủ điều kiện để điều khiển xe mô tô hai bánh nhưng vẫn giao xe máy cho Hải A điều khiển là vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 9 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy hành vi của các bị cáo cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm mà hành vi của các bị cáo đã gây ra nhằm cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung trong tình hình vi phạm về giao thông ngày càng gia tăng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên bị cáo Hoàng Hải A là người có nhân thân xấu, tại bản án số 514/2024/HS-

PT Ngày 18/6/2024 xử phạt 32 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; bố mẹ bị cáo Hoàng Hải A và Vũ Hoàng A1 đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại thay cho bị cáo, bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoàng Hải A, Vũ Hoàng A1; bị cáo Hoàng Hải A phạm tội cũng có một phần lỗi của người bị hại (người bị hại đi bộ qua đường không đi trên vạch sơn dành cho người đi bộ); bị cáo Vũ Hoàng A1 phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; ông N bị cáo Vũ Hoàng A1 (Ông Vũ Hữu D1) là thương binh hạng A, thương tật hạng 4/4 (21%) . Vì vậy Hội đồng xét xử căn cứ các quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hoàng Hải A; căn cứ điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Vũ Hoàng A1 để xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo Hải A thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian như vậy mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.

Quy định tại Điều 119 Luật Tư pháp người chưa thành niên có lợi cho bị cáo Hải A hơn so với Điều 101 Bộ luật Hình sự. Vì vậy khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Hoàng Hải A, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 179 Luật Tư pháp người chưa thành niên để áp dụng Điều 119 Luật Tư pháp người chưa thành niên, lên một mức án phù hợp đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

Bị cáo Hoàng Hải A đang chấp hành hình phạt 32 tháng tù của bản án số 514/2024/HS-PT Ngày 18/6/2024 xử phạt 32 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này vì vậy khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại Điều 122 Luật Tư pháp người chưa thành niên để tổng hợp hình phạt đối với bị cáo.

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo Vũ Hoàng A1: hiện nay bị cáo Vũ Hoàng A1 chưa thành niên, là lao động tự do không có thu nhập ổn định, không có tài sản riêng nên không quyết định hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo mà tuyên phạt bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục để bị cáo rèn luyện bản thân sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Quy định tại Điều 118 của Luật Tư pháp người chưa thành niên so với Điều 100 Bộ luật Hình sự là như nhau vì vậy căn cứ khoản 2 Điều 179 Luật Tư pháp

người chưa thành niên, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 101 Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo. Do bị cáo Vũ Hoàng A1 là người chưa thành niên nên không khấu trừ thu nhập của bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 100 của Bộ luật Hình sự.

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại và gia đình bị cáo Hoàng Hải A, Vũ Hoàng A1 đã thỏa thuận, giải quyết xong phần trách nhiệm dân sự, bị hại không có yêu cầu gì khác. Xét thấy đây là sự thỏa thuận hoàn toàn tự nguyện của các bên nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6]. Về xử lý vật chứng: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát: 29H2 - 447.21 đã qua sử dụng được xác định là tài sản của anh Nguyễn Văn V, không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo vì vậy căn cứ khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự để trả lại chiếc xe máy này cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Nguyễn Văn V.

[7]. Án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Điều 119, Điều 122, khoản 2 Điều 179 Luật Tư pháp người chưa thành niên đối với bị cáo Hoàng Hải A.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 264, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 91, Điều 100 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 179 Luật Tư pháp người chưa thành niên đối với bị cáo Vũ Hoàng A1.

Căn cứ khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 23, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Hải A phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; Bị cáo Vũ Hoàng A1 phạm tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Hải A 24 (hai mươi bốn) tháng tù, tổng hợp với 32 (ba hai) tháng tù của bản án số 514/2024/HS-PT, ngày 18/6/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 56 (năm mươi sáu) tháng tù.

Thời gian chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 12/9/2024.

Xử phạt: Bị cáo Vũ Hoàng A1 12 tháng (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn chấp hành hình phạt kể từ ngày UBND phường B, Hà Nội nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Miễn khấu trừ thu nhập của bị cáo Vũ Hoàng A1.

Giao bị cáo Vũ Hoàng A1 cho UBND phường B, Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo Vũ Hoàng A1 có trách nhiệm phối hợp với UBND phường phường B, Hà Nội trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Bị cáo Vũ Hoàng A1 phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Trả lại cho ông Vũ Văn V1 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, đeo biển kiểm soát: 29H2 - 447.21, số khung RLHJA3926PY418064, số máy JA39E-3030416 (đã qua sử dụng)

Toàn bộ vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Phòng thi hành án dân sự Khu vực 1 - Hà Nội, theo biên bản giao nhận vật chứng số 69 ngày 10/09/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H với Phòng thi hành án dân sự Khu vực - Hà Nội.

Án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Các bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa cho bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hợp lệ bản án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo đối với phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- VKSND Khu vực 1 – Hà nội;
- CQCSĐT (PC04) Công an TP Hà Nội;
- Phòng THADS Khu vực 1 –TP Hà Nội;
- Trại tạm giam số I – Công an TP Hà Nội;
- Trại giam Ninh Khánh – Bộ công an
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hoàng Nam Hải

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Nam Hải

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 09 năm 2025;

Tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1, thành phố Hà Nội.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Nam H3.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Bùi Thị H4;

Bà Vũ Phương L1.

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 02/2025/TLST-HS ngày 04 tháng 07 năm 2025 đối với bị cáo:

1. Hoàng Hải A, sinh ngày: 05/3/2008.

Nơi thường trú: Số B tổ H, phường T, Hà Nội; chỗ ở hiện nay: 18 ngách D ngõ A H, phường T, Hà Nội; Có mặt tại phiên tòa.

2. Vũ Hoàng A1, sinh ngày: 27/3/2008.

Nơi thường trú và chỗ ở hiện nay : G M, phường B, Hà Nội; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU :**

- Về điều luật: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Điều 119, Điều 122, khoản 2 Điều 179 Luật Tư pháp người chưa thành niên đối với bị cáo Hoàng Hải A.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 264, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 91, Điều 100 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 179 Luật Tư pháp người chưa thành niên đối với bị cáo Vũ Hoàng A1.

Căn cứ **khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 106**, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 23, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Kết quả biểu quyết 3/3;

- Về tội danh: : Bị cáo Hoàng Hải A phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; Bị cáo Vũ Hoàng A1 phạm tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Kết quả biểu quyết 3/3.

- Về trách nhiệm hình sự:

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Hải A 24 (hai mươi bốn) tháng tù, **tổng hợp với 32 (ba hai) tháng tù của bản án số 514/2024/HS-PT, ngày 18/6/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 56 (năm mươi sáu) tháng tù.**

Thời gian chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 12/9/2024.

Xử phạt: Bị cáo Vũ Hoàng A1 12 tháng (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn chấp hành hình phạt kể từ ngày UBND phường B, Hà Nội nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Miễn khấu trừ thu nhập của bị cáo Vũ Hoàng A1.

Giao bị cáo Vũ Hoàng A1 cho UBND phường B, Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo Vũ Hoàng A1 có trách nhiệm phối hợp với UBND phường phường B, Hà Nội trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Bị cáo Vũ Hoàng A1 phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Kết quả biểu quyết 3/3.

- Về xử lý vật chứng:

Trả lại cho ông Vũ Văn V1 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, đeo biển kiểm soát: 29H2 - 447.21, số khung RLHJA3926PY418064, số máy JA39E-3030416 (đã qua sử dụng)

Toàn bộ vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Phòng thi hành án dân sự Khu vực 1 - Hà Nội, theo biên bản giao nhận vật chứng số 69 ngày 10/09/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H với Phòng thi hành án dân sự Khu vực - Hà Nội.

Kết quả biểu quyết 3/3.

- Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Kết quả biểu quyết 3/3.

- Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Kết quả biểu quyết 3/3.

Nghị án kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 09 năm 2025.

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên .

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

B

Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Nam H3

